Rechtsklausur

SS 2022

- CJK222 -

Professor Dr. Barbara Darimont
Ostasieninstitut

Vorbemerkung:

Bearbeitungszeit: 120 min.

Erreichbare Punktzahl: 100 Punkte

Hilfsmittel: Open Book, alles darf benutzt werden, aber Sie müssen die Klausur eigenständig anfertigen und an der Zoom Session mit eingeschalteter Kamera teilnehmen.

1. Aufgabe:

Der Buchhändler Bert schickt der Regierungsrätin Rosali, die vor längerer Zeit in dessen Buchhandlung ein Buch gekauft hat, ohne Bestellung ein weiteres Buch mit einer Rechnung über 30 EUR zu. Im Anschreiben heißt es, es handle sich um ein besonders günstiges Angebot, dessen Ablehnung durch Rosali der Bert nicht erwarte. Bert geht davon aus, dass Rosali das Buch behalte und bezahle, wenn sie es nicht innerhalb von 10 Tagen zurücksende. Rosali beabsichtigt nicht, das Buch zu erwerben und legt es zunächst auf ihren Bücherschrank. Zwei Wochen später wirft Rosali das Buch in den Hausmüll.

Nach Ablauf von drei Wochen verlangt Bert Zahlung von 30 EUR. Zu Recht?

12,5 Punkte

2. Aufgabe:

Tina und Susi gehen gemeinsam in Mannheim shoppen. Bei Engelhorn sehen sie im Schaufenster eine rosa Handtasche aus Schlangenleder von Coccinelle, die mit dem Vermerk „Einzelstück" für 500 Euro versehen ist. Beide laufen in das Geschäft. Zuerst ruft Tina, dann Susi dem anwesenden Geschäftsinhaber Gerhard zu: „Ich kaufe die Tasche aus dem Schaufenster!" Gerhard ist amüsiert und wendet sich der Susi mit einem „Okay" zu, entnimmt die Tasche dem Schaufenster und will sie der Susi aushändigen. Tina wirft sich dazwischen und fordert die Übereignung der Coccinelle-Tasche.

Hat Tina einen Anspruch gegen Gerhard auf Übereignung der rosa Handtasche?

12,5 Punkte

3. Aufgabe

Kunstsammler Konrad beauftragt Dieter, für ihn ein bestimmtes Bild bei dem Kunsthändler Wassili zu kaufen. Dieter soll aber den Namen des Konrad nicht nennen, da Konrad befürchtet, Wassili werde im Hinblick auf die Sammelleidenschaft des Konrad den Kaufpreis erhöhen.

Dieter kauft das Bild von Wassili für 25.000 Euro. Dieter erklärt dem Wassili, er handle für einen Auftraggeber, der ungenannt bleiben wolle; er selbst, Dieter, wolle an dem Geschäft unbeteiligt bleiben. Als Konrad das Bild bei Wassili abholen und bezahlen will, verweigert Wassili die Lieferung des Bildes und die Annahme des Geldes.

Hat Konrad gegen Wassili einen Anspruch auf Lieferung des Bildes?

12,5 Punkte

4. Aufgabe:

Erwin kauft am 1.2.2020 im Blumengeschäft von Josefine einen von ihr gezüchteten Wurf-Kaktus mit lila Blüten, von dem nur 20 Exemplare existieren. Erwin entscheidet sich für einen bestimmten Kaktus. Er möchte den Kaktus seiner Freundin zum Valentinstag schenken. Die 50 Euro für den Kaktus zahlt er sofort. Erwin will den Kaktus am Morgen des 14.12.2020 abholen. Als er am 14.12.2020 bei Josefine eintrifft, ist diese am Boden zerstört, weil ihr komplettes Gewächshaus abgebrannt ist. Auch alle Wurf-Kakteen mit lila Blüten sind zerstört. Erwin will trotzdem einen Kaktus, der zumindest ähnlich aussehen soll.
Hat Erwin gegen Josefine einen Anspruch aus § 433 I 1?

12,5 Punkte

5. Aufgabe:

Die Kommilitoninnen Vera und Kerstin schließen am OAI einen Kaufvertrag über einen Ring, der sich bei Vera im Wohnheim befindet, und den Kerstin auf dem Abschlussball tragen möchte. Kerstin will die vereinbarten 20 Euro bei Lieferung zahlen. Als Vera eilig ins Wohnheim zurückkehrt, merkt sie, dass der Hausmeister Hans seine Drohung wahr gemacht hat, und ihr Zimmer gründlich aufgeräumt hat. Hans beruft sich dabei auf seine Rechte aus der Hausordnung, die jeder Mieter unterschrieben hat. Allerdings entsorgte Hans ungewollt auch den Ring, der ungeschützt zwischen einem Haufen Papier lag. Leider kam die Müllabfuhr kurze Zeit später, und der Ring befindet sich nun irgendwo auf der Deponie am Rande der Stadt. Kerstin sagt, Vera solle den Ring besorgen. Vera lehnt das ab. Deshalb fordert Kerstin Ersatz in Geld dafür, dass sie nun einen gleichartigen Ring für 45 Euro kaufen müsse.
Welche Ansprüche hat Kerstin?
Gehen Sie davon aus, dass Hans das Recht hatte, die Wohnung aufzuräumen.

12,5 Punkte

7. Aufgabe:

Im Frühling ruft Hobbybauer Bert seinen Freund und Leidensgenossen Ludwig an und erkundigt sich, ob dieser ihm Sommerroggen verkaufen kann. Ludwig erklärt sich mit dem Verkauf eines Sacks einverstanden. Dann sondert er versehentlich einen Sack Winterrogen aus und benachrichtigt Ludwig von der Abholmöglichkeit. Nachdem Bert den Sack abgeholt und den Kaufpreis gezahlt hat, bemerkt er das Versehen des Ludwig.
Hat Bert ein Rücktrittsrecht?

12,5 Punkte

8. Aufgabe:

Aufgrund allgemein erhöhten Risikobewusstseins sowie Sonnenschein sind Fahrradhelme vorübergehend im Handel nicht erhältlich. Deshalb trifft es sich gut, dass Zoro einen gebrauchten Helm von Adelbert erwerben kann. Wie sich später herausstellt, war Adelbert jedoch beim Abschluss des Kaufvertrages, nicht jedoch bei der späteren Übereignung vorübergehend in seiner Geistestätigkeit gestört. Nunmehr möchte Adelbert den ihm doch lieb gewordenen Helm wieder zurückhaben.
Hat Adelbert gegen Zoro einen bereicherungsrechtlichen Anspruch?

12,5 Punkte